LE CHEMIN DU SPP

Préparation au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel

FICHE DE RÉVISION

L'organisation des pouvoirs publics

Président, Gouvernement, Parlement, élus locaux, préfets

Culture administrative · Les institutions de la Ve République

Édition 2026 · À jour de la Constitution du 4 octobre 1958

Introduction

La France est une République démocratique fondée sur la séparation des pouvoirs. Cette architecture, héritée de Montesquieu et consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958, distingue trois pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Chacun a ses institutions, ses acteurs, ses règles de désignation et ses prérogatives propres.

Mais la connaissance des trois pouvoirs ne suffit pas. À côté de l'État central, les territoires ont leur propre organisation. La décentralisation, engagée par les lois Defferre de 1982, a donné aux collectivités territoriales (communes, départements, régions) de véritables compétences, pilotées par des élus locaux. En parallèle, l'État reste présent sur le terrain par ses représentants, au premier rang desquels figure le préfet.

Pour un candidat au concours de sapeur-pompier professionnel, maîtriser cette architecture est indispensable. Votre employeur, le Service d'incendie et de secours (SIS), est un établissement public territorial placé sous la double autorité du président du conseil d'administration (élu local) et, pour l'emploi opérationnel, du préfet. Comprendre qui fait quoi, qui décide quoi, à quel échelon, c'est comprendre votre environnement professionnel.

OBJECTIFS DE CE DOCUMENT

Identifier les trois pouvoirs et leurs principales institutions. Comprendre comment le pouvoir exécutif est organisé entre le Président de la République et le Gouvernement. Savoir distinguer députés et sénateurs. Connaître les trois échelons territoriaux et leurs élus (maire, président de conseil départemental, président de conseil régional). Comprendre le rôle des représentants de l'État (préfet de département et préfet de région).

I. Vue d'ensemble : la séparation des pouvoirs

1.1 Un principe hérité des Lumières

La séparation des pouvoirs est un principe fondamental du droit constitutionnel moderne. Théorisée par Montesquieu dans De l'esprit des lois (1748), elle repose sur une idée simple : pour empêcher l'abus de pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Cela suppose de confier à des institutions distinctes les fonctions de faire la loi, de l'exécuter et de la juger.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'affirme dans son article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » Ce principe traverse toute l'histoire constitutionnelle française, de la Révolution à la Ve République actuelle.

1.2 Trois pouvoirs, trois fonctions

Sous la Ve République, la séparation des pouvoirs se traduit par une architecture à trois branches, auxquelles s'ajoute une dimension territoriale propre à la France des collectivités.

Dans le détail, chaque pouvoir se décline en plusieurs institutions et acteurs :

- **Pouvoir exécutif** : un Président de la République, chef de l'État, et un Gouvernement conduit par un Premier ministre. C'est ce qu'on appelle un exécutif bicéphale ou dyarchie.
- **Pouvoir législatif** : un Parlement composé de deux chambres — l'Assemblée nationale (députés) et le Sénat (sénateurs). C'est le bicamérisme.

- **Autorité judiciaire** : deux ordres de juridiction — l'ordre judiciaire (Cour de cassation en sommet) pour les litiges entre particuliers et les affaires pénales, et l'ordre administratif (Conseil d'État) pour les litiges avec l'Administration.

À NOTER

Pourquoi on parle d'autorité judiciaire et non de pouvoir judiciaire

La Constitution de 1958 n'emploie pas le mot « pouvoir » pour la justice, mais celui d'« autorité » (titre VIII). Cette nuance reflète une tradition française dans laquelle le juge applique la loi plus qu'il ne la crée. Le Président de la République est d'ailleurs, aux termes de la Constitution, « garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » (art. 64).

1.3 L'articulation avec les collectivités territoriales

À cette séparation classique des trois pouvoirs s'ajoute une dimension territoriale. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l'article 1er de la Constitution affirme que « l'organisation [de la République] est décentralisée ». Les collectivités territoriales — communes, départements, régions — disposent de pouvoirs propres, exercés par des assemblées élues (conseil municipal, conseil départemental, conseil régional) et des exécutifs locaux (maire, président du conseil départemental, président du conseil régional).

Cette organisation se double d'une administration déconcentrée : l'État central a des représentants dans les territoires (préfets, directions départementales, rectorats…). Décentralisation et déconcentration sont deux logiques distinctes, parfois confondues, que ce document présentera dans le chapitre V.

II. Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif français présente une particularité qui le distingue de la plupart des démocraties : il est bicéphale. À sa tête, le Président de la République (chef de l'État) ; à ses côtés, le Premier ministre (chef du Gouvernement). Cette dyarchie est le cœur du régime semi-présidentiel français.

2.1 Le Président de la République

Le Président de la République est la clef de voûte des institutions de la Ve République. Sa fonction, créée par la Constitution du 4 octobre 1958, a été profondément renforcée par deux réformes successives :

- **1962** : le référendum du 28 octobre 1962 instaure l'élection du Président au suffrage universel direct (loi constitutionnelle du 6 novembre 1962). Jusqu'alors, le chef de l'État était élu par un collège élargi d'environ 80 000 grands électeurs.
- **2000** : le référendum du 24 septembre 2000 ramène le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans (quinquennat). L'objectif affiché est d'aligner la durée du mandat présidentiel sur celle de l'Assemblée nationale, pour limiter les périodes de cohabitation.
- **2008** : la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 limite à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs (art. 6 de la Constitution).

2.2 Les pouvoirs propres du Président

Certains pouvoirs du Président s'exercent sans contreseing du Premier ministre : ce sont les pouvoirs propres, énumérés à l'article 19 de la Constitution. Ils sont particulièrement importants et illustrent l'ampleur de la fonction présidentielle française :

- Nommer le Premier ministre (art. 8) et, sur sa proposition, les autres membres du Gouvernement.
- Dissoudre l'Assemblée nationale (art. 12), après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres.
- Soumettre un projet de loi au référendum (art. 11), sur certains domaines et dans certaines conditions.
- Exercer les pouvoirs exceptionnels (art. 16) en cas de menace grave et immédiate sur les institutions. Cette disposition n'a été utilisée qu'une seule fois, par le général de Gaulle en 1961.
- Exercer le droit de grâce à titre individuel (art. 17, depuis 2008).
- Saisir le Conseil constitutionnel (art. 54 et 61) et nommer trois de ses neuf membres, dont le président.
- Adresser des messages au Parlement (art. 18).

En pratique, le Président dispose en outre d'une autorité déterminante sur la politique étrangère et la défense : il est chef des armées (art. 15), négocie et ratifie les traités (art. 52), et préside le Conseil des ministres (art. 9).

2.3 Le Premier ministre et le Gouvernement

Le Premier ministre « dirige l'action du Gouvernement » (art. 21 de la Constitution). Il est responsable de la défense nationale, assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. C'est à lui que revient, en pratique, la conduite au quotidien de la politique gouvernementale.

Le Gouvernement — présidé par le Premier ministre en Conseil de cabinet, mais par le Président en Conseil des ministres — comprend plusieurs catégories de membres aux statuts et aux rangs protocolaires différents :

Rang	Fonction et positionnement
Ministre d'État	Rang protocolaire le plus élevé après le Premier ministre. Titre honorifique décerné pour reconnaître l'importance politique d'une personnalité.
Ministre	Chef d'un ministère (département ministériel) : Intérieur, Justice, Éducation nationale, Armées, Économie… Responsable de son administration et de la politique conduite dans son domaine.
Ministre délégué	Placé auprès d'un ministre de plein exercice, il est chargé d'un périmètre particulier (ex. ministre délégué chargé du Budget, auprès du ministre de l'Économie).
Secrétaire d'État	Rang protocolaire inférieur. Chargé d'un domaine spécialisé, il ne participe au Conseil des ministres que si son ordre du jour le concerne.

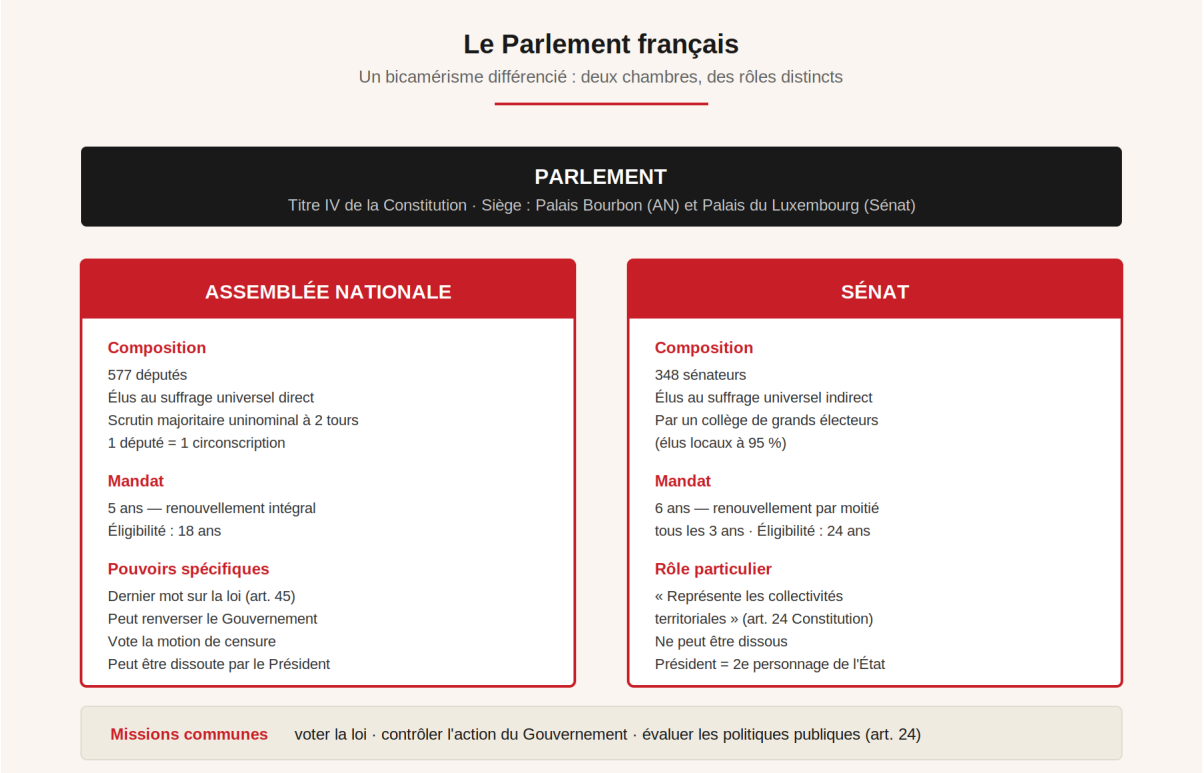
ATTENTION

Le Président préside, le Premier ministre dirige

Ne pas confondre les deux fonctions : le Président fixe les grandes orientations (politique étrangère, défense, arbitrages stratégiques) et incarne l'État. Le Premier ministre pilote l'action gouvernementale au quotidien, coordonne les ministres et défend les textes devant le Parlement. En période de cohabitation, cet équilibre bascule en faveur du Premier ministre.

III. Le pouvoir législatif : le Parlement

Le Parlement est l'institution chargée de voter la loi et de contrôler l'action du Gouvernement. L'article 24 de la Constitution définit ses trois missions : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.» Il est composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce qu'on appelle le bicamérisme, caractéristique de la plupart des grandes démocraties.



3.1 L'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, dite aussi chambre basse, siège au Palais Bourbon à Paris. Elle est composée de 577 députés, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, dans le cadre du scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Chaque député est élu dans une circonscription (une partie d'un département) et représente, en théorie, la Nation tout entière.

L'Assemblée nationale dispose de deux prérogatives essentielles qui la placent au-dessus du Sénat dans l'équilibre institutionnel :

- **Le dernier mot sur la loi** : en cas de désaccord persistant avec le Sénat sur un texte, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement (art. 45 de la Constitution). Cela signifie que, en dernier ressort, c'est toujours l'Assemblée qui tranche.

- **La responsabilité politique du Gouvernement** : seule l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement, soit en rejetant un vote de confiance engagé par le Premier ministre, soit en adoptant une motion de censure (art. 49).

En contrepartie, l'Assemblée nationale peut être dissoute par le Président de la République (art. 12). Cette arme de la dissolution est exclusive : le Président ne peut pas dissoudre le Sénat.

3.2 Le Sénat

Le Sénat, dit aussi chambre haute, siège au Palais du Luxembourg à Paris. Il est composé de 348 sénateurs, élus au suffrage universel indirect par un collège d'environ 162 000 grands électeurs — essentiellement des élus locaux (députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux et, surtout, délégués des conseils municipaux, qui forment 95 % du collège).

Le sénateur est élu pour six ans. Le Sénat se renouvelle par moitié tous les trois ans. Cette stabilité dans la durée lui est caractéristique : elle est censée garantir une continuité institutionnelle, en contrepoint de l'Assemblée nationale qui peut être dissoute et recomposée rapidement.

L'article 24 de la Constitution confie au Sénat une mission particulière : il « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». C'est pourquoi on parle parfois du Sénat comme de la chambre des territoires. Son président est, aux termes de l'article 7, le deuxième personnage de l'État : en cas de vacance de la présidence de la République, c'est lui qui assure l'intérim.

ZOOM SUR LE LIEN SÉNAT — COLLECTIVITÉS

Pourquoi le Sénat est essentiel pour comprendre les SIS

Parce qu'il représente les collectivités territoriales, le Sénat joue un rôle majeur dans l'élaboration des textes relatifs à l'organisation des services publics locaux, y compris les Services d'incendie et de secours. Toutes les grandes réformes territoriales — loi Defferre, loi Chevènement, loi NOTRe — ont été débattues en profondeur au Sénat. Connaître son rôle spécifique est un réflexe attendu chez un candidat SPP.

3.3 La fabrique de la loi : la navette parlementaire

La procédure législative est le cœur du travail parlementaire. Schématiquement, une loi ordinaire suit le parcours suivant :

- **1. Initiative** : le texte est déposé soit par le Gouvernement (on parle alors de projet de loi), soit par un parlementaire (on parle alors de proposition de loi).
- **2. Examen en première lecture** dans la chambre choisie en premier (Assemblée ou Sénat). Le texte est d'abord examiné par une commission, puis débattu en séance publique et voté article par article.
- **3. Transmission à l'autre chambre** pour le même examen. Si les deux chambres votent le texte en termes identiques, il est adopté.
- **4. Navette parlementaire** : en cas de désaccord, le texte fait la navette entre les deux chambres jusqu'à convergence.
- **5. Commission mixte paritaire (CMP)** : si le désaccord persiste après deux lectures (ou une seule en procédure accélérée), 7 députés et 7 sénateurs se réunissent pour trouver un compromis.
- **6. Dernier mot à l'Assemblée** : si la CMP échoue ou si son texte n'est pas adopté, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de statuer définitivement.
- **7. Promulgation** : le Président de la République signe la loi et la fait publier au Journal officiel.

IV. L'autorité judiciaire

La justice française est organisée en deux ordres autonomes, reflet d'une tradition juridique ancienne remontant à la Révolution : l'ordre judiciaire (pour les litiges entre particuliers et les affaires pénales) et l'ordre administratif (pour les litiges entre l'Administration et les administrés). À côté de ces deux ordres, des juridictions à compétence spécifique veillent au respect des règles supérieures.

4.1 L'ordre judiciaire

L'ordre judiciaire rassemble les juridictions civiles (conflits entre particuliers : divorce, bail, succession…) et pénales (infractions à la loi pénale : contravention, délit, crime). Sa pyramide comprend trois niveaux :

Niveau	Juridictions
Premier degré	Tribunal judiciaire (civil et pénal correctionnel), tribunal de police (contraventions), cour d'assises (crimes), conseil de prud'hommes (litiges du travail), tribunal de commerce.
Second degré (appel)	Cour d'appel : réexamine en fait et en droit les décisions rendues en premier degré.
Cassation	Cour de cassation : ne juge pas les faits, elle juge le droit. Elle vérifie que la loi a été correctement appliquée par les cours d'appel.

4.2 L'ordre administratif

L'ordre administratif tranche les litiges entre l'Administration et les administrés : recours contre une décision de refus d'un maire, contestation d'un permis de construire, contentieux fiscal, contentieux de la fonction publique… C'est devant lui qu'un agent territorial contestera une sanction disciplinaire, par exemple. Sa pyramide comprend également trois niveaux :

- **Tribunal administratif** : premier niveau, présent dans chaque région (42 tribunaux administratifs).
- **Cour administrative d'appel** : 9 cours réparties sur le territoire.
- **Conseil d'État** : au sommet. Il est à la fois conseiller du Gouvernement (il rend des avis sur les projets de loi) et juge suprême de l'ordre administratif.

4.3 Les juridictions à compétence spécifique

À côté des deux ordres classiques, deux juridictions majeures occupent une place particulière :

- **Le Conseil constitutionnel** : composé de 9 membres nommés pour 9 ans (3 par le Président, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat). Il

contrôle la conformité des lois à la Constitution. Depuis 2008, tout justiciable peut soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au cours d'un procès.

- **La Cour des comptes** : juridiction financière qui contrôle les comptes publics. Elle est épaulée en région par les chambres régionales des comptes (CRC), qui contrôlent les comptes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (y compris les SIS)

V. L'État et les territoires : élus, préfets, maires

L'organisation territoriale de la France repose sur deux logiques qu'il est essentiel de ne pas confondre : la décentralisation (transfert de compétences aux élus locaux) et la déconcentration (transfert de décisions au sein de l'État, vers ses agents en région et département). Ces deux logiques coexistent et se complètent à chaque échelon.

5.1 Décentralisation et déconcentration : deux logiques à distinguer

DÉFINITION — Décentralisation

Transfert de compétences et de pouvoir de décision de l'État vers des collectivités territoriales dirigées par des élus (communes, départements, régions). La collectivité dispose de la personnalité morale, d'un budget propre et d'organes élus. Exemples : l'action sociale confiée aux départements, les collèges au département, les lycées à la région.

DÉFINITION — Déconcentration

Transfert de décisions au sein même de l'administration de l'État, de l'échelon central vers des agents présents dans les territoires (préfets, directions départementales…). L'État

reste seul maître ; seul l'échelon auquel les décisions sont prises est modifié. Le préfet est la figure emblématique de la déconcentration.

5.2 Les trois échelons territoriaux

L'article 72 de la Constitution énumère les collectivités territoriales de la République : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer. Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, le paysage territorial s'est resserré (passage de 22 à 13 régions métropolitaines) et renforcé (montée en puissance des intercommunalités).

Échelon	Nombre	Exécutif	Compétences majeures
Région	18(13 métro. + 5 ultramar.)	Président du conseil régional, élu par les conseillers régionaux	Lycées · Transport régional (TER) · Formation professionnelle · Développement économique · Aménagement du territoire
Département	101(dont 5 ultramar.)	Président du conseil départemental, élu par les conseillers départementaux	Action sociale (RSA, APA, enfance) · Collèges · Routes départementales · SIS (financement principal)
Commune	≈ 34 900	Maire, élu par le conseil municipal	Urbanisme local · Écoles primaires · État civil · Police municipale · Voirie communale

5.3 Le maire : la double casquette

Le maire est une figure politique centrale à l'échelon local, mais aussi institutionnellement singulière. Il incarne deux fonctions distinctes, ce qu'on appelle la « double casquette ».

- **Élu local** : le maire est élu par le conseil municipal, lui-même élu au suffrage universel direct par les habitants de la commune pour un mandat de six ans. En tant qu'exécutif de la commune, il prépare et exécute le budget municipal, dirige les services communaux, prend des arrêtés municipaux, préside le conseil municipal.
- **Agent de l'État** : aux termes de l'article L. 2122-27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'État, de la publication et de l'exécution des lois et règlements, de l'exécution des mesures de sûreté générale, des fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et de l'organisation des élections. Il n'existe pas de « préfet communal » : c'est le maire qui représente l'État dans la commune.

ZOOM CONCOURS

Le maire, acteur clé de la sécurité civile

Au titre de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-2 CGCT), le maire est chargé d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » sur le territoire de sa commune. Il est, à ce titre, directeur des opérations de secours (DOS) tant que l'opération reste dans les limites de sa commune et qu'il n'y a pas déclenchement d'un plan ORSEC. Au-delà, la direction bascule au préfet. Cette articulation maire / préfet est un grand classique du concours.

5.4 Le préfet : le visage de l'État dans les territoires

La fonction préfectorale est l'une des plus anciennes de l'administration française. Créée par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) sous Napoléon Bonaparte, elle a traversé tous les régimes politiques sans disparaître. Le préfet est aujourd'hui le représentant direct du Gouvernement dans le département et dans la région. Il est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres (art. 13 de la Constitution).

Le statut de préfet est défini par le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964. Le corps préfectoral est un corps d'encadrement supérieur de l'État, réputé pour sa loyauté institutionnelle et sa disponibilité totale (mutations fréquentes, pas de droit de grève).

5.5 Préfet de département et préfet de région

Il existe deux niveaux de préfets, qui se superposent sur une même personne dans le chef-lieu de région :

- **Le préfet de département** est le représentant de l'État dans son département. Il a des missions très concrètes, au plus près du terrain : sécurité publique (il dirige la police et la gendarmerie dans le département), sécurité civile (il dirige les opérations de secours en cas de crise), contrôle de légalité des actes des collectivités (il peut les déférer au tribunal administratif s'il les juge illégaux).
- **Le préfet de région** est le préfet du département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région. Il est responsable de la coordination interdépartementale, du pilotage des politiques publiques au niveau régional, et de la répartition des crédits de l'État entre les départements. Depuis la révision RGPP de 2010, son rôle de « chef d'orchestre » des politiques de l'État dans la région a été significativement renforcé.

Sous l'autorité du préfet, les services déconcentrés de l'État s'organisent à deux niveaux :

- Au niveau régional : Directions régionales (DREAL pour l'environnement, DRAC pour les affaires culturelles, DRAJES pour les activités sportives et la jeunesse, DREETS pour l'économie, l'emploi et le travail, ARS pour la santé qui est une exception rattachée au ministère et non au préfet…).

- Au niveau départemental : Directions départementales interministérielles (DDT pour les territoires, DDPP pour la protection des populations, DDETS pour l'emploi, la cohésion sociale et la solidarité).

5.6 Les pouvoirs de police du préfet

Le préfet dispose de pouvoirs de police administrative très étendus dans son département. Ces pouvoirs sont essentiels à connaître pour un candidat SPP, car ils structurent l'environnement de l'intervention de secours.

- **Pouvoir de police administrative générale** : il peut prendre toutes mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques à l'échelle du département.
- **Pouvoirs de police administrative spéciale** : ils lui sont confiés par divers textes (police des étrangers, police sanitaire, police des débits de boissons, ICPE — installations classées pour la protection de l'environnement…).
- **Direction des opérations de secours (DOS)** : aux termes de l'article L. 742-2 du Code de la sécurité intérieure, le préfet prend la direction des opérations en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences dépassent le territoire d'une commune, ou lors du déclenchement d'un plan ORSEC.

ESSENTIEL POUR LES SPP

L'articulation préfet / président du SIS

Le SIS est un établissement public territorial dont le conseil d'administration est présidé par un élu local (généralement le président du conseil départemental). Cet élu est responsable de la gestion administrative et financière du SIS. Mais sur le plan opérationnel, l'emploi des moyens de secours relève de l'autorité du maire ou du préfet (selon l'ampleur de l'événement). C'est la logique « double tutelle » des SIS, qu'on retrouve dans les articles L. 1424-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

VI. Synthèse : mandats, durées, modes de scrutin

Une partie non négligeable des questions de culture administrative au concours porte sur la mémorisation précise des durées de mandat, modes de scrutin et conditions d'éligibilité. Le tableau suivant les récapitule.

Fonction	Durée	Éligibilité	Mode de désignation	Renouvellement
Président de la République	5 ans	18 ans	Suffrage universel direct, scrutin uninominal à 2 tours	Limité à 2 mandats consécutifs (depuis 2008)
Député	5 ans	18 ans	Suffrage universel direct, scrutin uninominal majoritaire à 2 tours (par circonscription)	Renouvellement intégral ; dissolution possible
Sénateur	6 ans	24 ans	Suffrage universel indirect (grands électeurs)	Par moitié tous les 3 ans
Conseiller municipal	6 ans	18 ans	Suffrage universel direct (scrutin variant selon taille de la commune)	Renouvellement intégral
Maire	6 ans	18 ans	Élu par le conseil municipal parmi ses membres	Mandats non limités en nombre
Conseiller départemental	6 ans	18 ans	Suffrage universel direct, scrutin binominal mixte par canton	Renouvellement intégral
Conseiller régional	6 ans	18 ans	Suffrage universel direct, scrutin de liste proportionnel à 2 tours	Renouvellement intégral
Préfet	—	—	Nommé par décret du Président en Conseil des ministres	Mutations fréquentes (tous les 2-4 ans)

VII. Évolutions récentes à connaître

7.1 Les grandes révisions constitutionnelles

La Constitution de 1958 a été révisée 25 fois depuis son adoption. Trois révisions majeures structurent le régime institutionnel actuel :

- **1962** — élection du Président au suffrage universel direct (référendum du 28 octobre 1962).
- **2000** — instauration du quinquennat (référendum du 24 septembre 2000).
- **2008** — révision du 23 juillet 2008 : limitation à deux mandats consécutifs du Président, introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), revalorisation du rôle du Parlement (partage de l'ordre du jour, droit de résolution…).

7.2 Les lois territoriales récentes

L'organisation territoriale a été profondément réformée depuis une quinzaine d'années :

- **Loi MAPTAM du 27 janvier 2014** (Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles) : création du statut de métropole, notamment la Métropole de Lyon (collectivité à statut particulier depuis 2015).
- **Loi du 16 janvier 2015** relative à la délimitation des régions : passage de 22 à 13 régions métropolitaines à compter du 1er janvier 2016.
- **Loi NOTRe du 7 août 2015** (Nouvelle organisation territoriale de la République) : clarification des compétences entre régions et départements, renforcement des régions (développement économique, transports), suppression de la clause de compétence générale pour régions et départements.
- **Loi 3DS du 21 février 2022** (Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) : adaptation et différenciation des compétences des collectivités, transferts de compétences en matière de routes nationales et de santé.

7.3 Les élections à venir

Les grandes échéances électorales des prochaines années :

- **Élections municipales** : en 2026. Elles renouvellent les conseils municipaux qui éliront les maires pour un mandat de six ans.
- **Élections sénatoriales** : en 2026 pour la moitié des sièges. Le renouvellement complet du Sénat intervient par moitiés successives en 2026 et 2029.
- **Élections présidentielle et législatives** : en 2027. Le quinquennat présidentiel et le mandat de cinq ans des députés restent calés sur la même période.

Synthèse — à retenir pour le concours

LES 10 POINTS ESSENTIELS

1. Trois pouvoirs distincts : exécutif, législatif, autorité judiciaire. Principe de séparation issu de Montesquieu, consacré par l'article 16 de la DDHC de 1789.

2. Exécutif bicéphale (dyarchie) : Président de la République (chef de l'État, élu au SUD pour 5 ans) et Premier ministre (chef du Gouvernement, nommé par le Président).

3. Pouvoirs propres du Président (art. 19) : nomination du PM, dissolution de l'AN, référendum, art. 16, droit de grâce, saisine du CC, chef des armées.

4. Parlement bicaméral : Assemblée nationale (577 députés, 5 ans, SUD) et Sénat (348 sénateurs, 6 ans, SUI).

5. L'Assemblée a le dernier mot sur la loi (art. 45) et peut renverser le Gouvernement (motion de censure, art. 49).

6. Le Sénat représente les collectivités territoriales (art. 24). Son président est le 2e personnage de l'État.

7. Justice organisée en deux ordres : judiciaire (Cour de cassation au sommet) et administratif (Conseil d'État au sommet). À côté : Conseil constitutionnel et Cour des comptes.

8. Trois échelons territoriaux : région (18), département (101), commune (≈ 34 900). Exécutifs : président du conseil régional, président du conseil départemental, maire — tous élus.

9. Le maire a une double casquette : exécutif de la commune et agent de l'État (état civil, police, organisation des élections).

10. Le préfet (nommé en Conseil des ministres) représente l'État dans le département et la région. Il dirige les services déconcentrés, exerce les pouvoirs de police administrative et prend la direction des opérations de secours (DOS) en cas de crise dépassant une commune.

Pour aller plus loin

- Constitution du 4 octobre 1958 — texte intégral sur Légifrance (avec toutes les révisions à jour).
- Le site vie-publique.fr — ressource de référence sur les institutions françaises.
- Code général des collectivités territoriales (CGCT) — notamment les articles L. 1424-1 et suivants pour les SIS.
- Code de la sécurité intérieure — articles L. 742-1 et suivants pour la direction des opérations de secours.
- Conseil constitutionnel : conseil-constitutionnel.fr — décisions et commentaires.
- Ministère de l'Intérieur — rubrique « Préfectures et sous-préfectures ».

— FIN —

lechemin duspp.fr